

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1168/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายสมโภชน์ สุรโรจน์ประจักษ์ กับพวก

จำเลย

นายสมเกียรติ อัสวทวิชัย ทนายจำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 293

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาคำสั่ง หากศาลฎีกามีคำสั่ง กลับคำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นการยากที่จะได้ ที่ดินคืน โปรดมีคำสั่งให้งดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของ จำเลยที่ 1 ทั้งหมดไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 109 แผ่นที่ 3) ส่วนเจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าได้รับ สำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี สัญญากู้เงิน สัญญา ขยายลดตัวเงิน คำประกัน และจำนอง ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม ให้จำเลยทั้ง สามร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ ให้โจทก์โจทก์ขอให้บังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 46779 ถึง 46789 และโฉนดเลขที่ 46800 ถึง 46805รวม 17 แปลง ซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1ออกขายทอดตลาด มีผู้สุ้ราคาสูงสุด เป็นเงิน 1,800,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตให้ขาย ให้ผู้สุ้ราคาสูงสุด จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม

2532อ้างว่า ราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ขายไปนั้นเป็นราคาต่ำ ปัจจุบันที่ดินมีราคา สูงสุดในการขาย ทอดตลาด 5 เท่าตัว และผู้สั่งอนุญาตให้ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์ ไปใช้ ศาล แต่เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ ฎมิภาค 3 จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ ชอบและทำให้การขายทอดตลาด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการขายทอดตลาดครั้ง ก่อนมีผู้สู้ราคา สูงสุดไว้ 2,330,000 บาท แต่การขายทอดตลาดครั้งนี้มีผู้เสนอ ราคา เพียง 1,800,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าครั้งก่อน ขอให้ไต่สวน และเพิกถอนการขายทอด ตลาด

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้อง จำเลยที่ 1 ขอเลื่อนคดีมา 4 ครั้ง ครั้งที่ 5 จำเลยที่ 1 นำพยานเข้าสืบ 1 ปาก แล้วขอเลื่อนคดีไปสืบพยานที่เหลืออีก 2-3 ปากในนัดหน้า โดยแถลงว่าจะไม่ขอเลื่อนคดีอีก ศาลอนุญาต และกำชับไม่ให้เลื่อนคดีอีก ครั้นถึง วันนัดไต่สวนครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2533 จำเลยที่ 1 ระบุพยานเพิ่มเติม เพื่อสืบพยานและขอเลื่อนการไต่สวน ไปอีก ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ระบุ พยานเพิ่มเติม และเลื่อนคดี ถือว่าจำเลยที่ 1 ดิดใจสืบพยานเพียงเท่านั้นแล้ว นัดฟัง คำสั่ง ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ศาลอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและงดการ ไต่สวนพยานจำเลยที่ 1 และคำสั่งศาลชั้นต้น ที่ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่ง พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 104,105)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะงดการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินของจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง คำคำร้อง ให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะงดการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินของจำเลยที่ 1
ไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง ให้เป็นพับ

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ